

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1671/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชิตพิชญ์โลกบริการ

โจทก์

บริษัทกิตติธนาพันธ์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 195

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4, มาตรา 7

เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งและศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้มิได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ มูลหนี้ตามเช็คที่โจทก์อาศัยเป็นมูลฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นมูลหนี้เดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งเรียกเก็บเงินตามเช็ค เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งและศาลได้พิพากษาตามยอมถึงที่สุดแล้วจึงมีผลทำให้มูลหนี้ตามเช็คที่จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นสิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญานี้ คดีจึงเลิกกันตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ให้ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 10,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 เดือน จำเลย
ทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 5,000
บาทจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน 15 วันไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29

จำเลยที่ 1 ที่ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 เดือนลด
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 1 เดือน 15 วัน
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า หลังจาก
โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองคดีนี้แล้ว ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัด
พิษณุโลกเรียกให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินตามเช็ค ในที่สุดโจทก์และจำเลยทั้งสองได้
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และศาลจังหวัดพิษณุโลกได้พิพากษตามยอม

แล้วคดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 นั้น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวแม้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล ชั้นต้นแต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มูลหนี้ตามเช็คคดีนี้โจทก์ได้นำไปฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชดใช้เงินตาม คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 214/2537 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกแล้ว โจทก์และจำเลย ทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้พิพากษาคดีตามยอมถึงที่สุด แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 ผลของการประนีประนอมยอมความดังกล่าว ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่าย ได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 ดังนั้นหนี้ที่จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คตามฟ้องเพื่อใช้ เงินนั้น จึงเป็นอันระงับสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึง เป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์ในการนำคดีมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 239(3)"

เมื่อสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้ว จึงให้จำหน่ายคดีออกเสีย จากสารบบความ

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชยันนาท พันทาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ ใน เรื่อง คดีอาญา เลิกกัน นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ได้ วาง หลักเกณฑ์ ไว้ ใน (1) ถึง (4) คือ ผู้กระทำผิด หรือ ผู้ต้องหา ได้ ชำระ ค่าปรับ แล้ว แต่ กรณี แล้ว คดีอาญา จึง จะ เลิกกัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ซึ่ง จะ ทำให้ สิทธิ ใน การ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ระวัง ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) แต่ หาก พิจารณา มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การ ใช้ เชื้อด ๗ แล้ว จะ เห็นว่า เป็น กรณี ที่ ผู้กระทำ ความผิด ตาม มาตรา 4 แห่ง พระราช บัญญัติ ดังกล่าว ได้ กระทำการ อย่างไร อย่างหนึ่ง ตาม ที่มา ตรา 7 กำหนด ไว้ ก่อน ศาล มี คำพิพากษาถึงที่สุด แล้ว ผู้กระทำ ความผิด นั้น ไม่ต้อง รับโทษ เป็น เรื่อง ที่ น่า จะ ถือว่า กฎหมาย ยกเว้น โทษ ให้ ซึ่ง ทำให้ สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ระวัง ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 329(7) อย่างไร ก็ ดี สำหรับ กรณี ที่ เป็น คดี ความผิดต่อส่วนตัว และ โจทก์ จำเลย ได้ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ใน คดีแพ่ง ศาลฎีกา เคย วินิจฉัย ไว้ ว่า แม้ เป็น คดี ความผิดต่อส่วนตัว แต่ หาก ใน การ ยอมความ ไม่ได้ กำหนด ไว้ โดยชัดแจ้ง ว่า โจทก์ ตกลง สละ สิทธิ ใน การ ดำเนินคดี อาญา ต่อ จำเลย ด้วย แล้ว ถือว่า ยัง ไม่เป็น การ ยอมความ ใน ทางอาญา อัน จะ เป็น ผล ให้การ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ระวัง ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) (คำพิพากษา ศาลฎีกา ที่ 976/2505 (ประชุมใหญ่), 480/2518, 2124/2529 และ ที่ 3909/2532) แต่ ถ้า โจทก์ ได้ แสดง ให้ เห็นว่า ได้ สละ สิทธิ ใน การ ฟ้องคดี อาญา แล้ว การ ยอมความ ของ โจทก์ และ จำเลย ก็ ทำให้ สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ระวัง ไป เพราะ ได้ ยอมความ กัน แล้ว ตาม กฎหมาย ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ได้ วินัย สร้อยพลอย